

出版_____

クロイツベルク軍営

チュレーヌ軍営

**ツヴァイブリュッ
ケン**

**ラインラント＝プフ
アルツ**

ドイツ連邦共和国

契約 Urkunde Nr. 1400/98 1998年10月6日 の原本:

売買契約

1998年10月6日にザールルイで交渉。署名された公証人の前で；

マンフレッド・モー
ア

ザールルイにある官公庁の所在地で、次のように発表されました：

1. 販売者として：

ジークフリート・ヒラー氏、1951年6月19日生まれ、政府
職員 - 身分証明書により確認済み -

ドイツ連邦共和国（連邦財務局）を代表して行動し、連邦資産庁ランダウ、ガーベル
スベルガー通り1、76829ランダウの代表者による1998年10月5日付の原本に基づく
委任状により行動します。

1. 販売者として：

ドイツ連邦共和国（連邦
財務局）を代表して：

連邦資産庁ランダウ ガーベル
スベルガー通り1番、76829ラ
ンダウ / パルツ地方にて

- 以下において**連邦**と呼ぶ -

2. 購入者として

購入者 2 a)

a) タスク・バウ商業および総合請負業者AG、シュピッケンドルフに本社を置き、ハレ・ザールクライスの地方裁判所の商業登記簿にHRB 9896として登録されており、代表取締役のヨーゼフ・タベリオン氏（商人、1950年6月18日生まれ）が単独で代表を務め、事業所は66787ヴァドガッセン、プロヴィンツィアル通り168に所在し、本人が知られています。

- 以下において**Käufer 2 a**と呼ばれる -

Käufer 2 b)、

リック・ゴリッツ氏、1976年3月21日生まれ、66482 ツヴァイブリュッケン、ホーフエンフェルス通り222に居住。身分証明書によって確認される

- 以下において**Käufer 2 b**と呼ばれる -

- 以下「買い手」と呼ぶ -。

代表証明書：

現職の公証人は、今日の日付でハレ・ザールクライス地方裁判所で管理されている商業登記簿 - HR B 9896 - の内容を確認した結果、次のことを証明します。

a) 会社TASC - BAU 住宅・産業建設の商業およびゼネラルコントラクター株式会社に登録されており、b) ヨーゼフ・タベリオン氏が前述の通り、単独代表権を持ち、民法第181条の制限から解放された代表取締役であることを確認します。

出席者は、記載の通り行動し、次のことを宣言しました：

以下の

売買契約：

購入対象 / 不動産情報 § 1:

§ 1 不動産情報

I. ドイツ連邦共和国（連邦財務局）は、ツヴァイブリュッケン地方裁判所の土地台帳5958に登録されているツヴァイブリュッケンの地番の所有者です。

Lfd. Nr. 120 地番 Nr. 2885/16 建物および空き地、デラウェア通り ラントシュトゥラー通り 97、107 ルイジアナ通り 1、3、5、7、9、11、15、17、19、21、23、25、

ペンシルベニア通り 1、2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、21、22、23、24、25、27、29、31、

テキサス通り

バージニア通り 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- 103 699 平方メートル
に対して。 -

II. 不動産は、土地台帳の第II部に、制限付きの個人的な使用权（ガス遠距離配管権）で担保されています；これは、1963年4月5日の承認に基づき、ザール・フェルンガス社ザールブリュッケンに譲渡されます。この担保は、購入者によって

さらなる容認を引き継ぎました。不動産は土地台帳の第III部において負担がありません。土地台帳に登録されていないその他の負担や制限等（例えば、古い法的制約）は、この証書から特に明示されない限り、知られていません。連邦はその点について責任を負いません。そのような負担が存在する場合、購入者がそれを引き継ぎます。

III. 不動産には、合計337の住宅ユニットを持つ26の住宅ビルと暖房施設が建設されています。

§ 2 契約関係

I. 付属書に赤でマークされた不動産部分と建物

n

ルイジアナ通り 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21, 23,
25, ペンシルベニア通り 8, 11-/13, 15, 17,

合計71の住宅ユニットは、オランダ軍によってドイツ連邦共和国に国際法上有償で譲渡されています。

II. ドイツ連邦共和国とオランダ王国との間の譲渡された不動産部分に関する国際法上の譲渡関係は、この契約によって影響を受けません。

III. 契約当事者は、オランダ軍が住宅地を離れ、譲渡された不動産部分が連邦に返還されると予想しています。正確な返還時期は連邦にも購入者にも知られていません。

国際法上の譲渡関係はまだ連邦によって処理されています。

オランダ軍が今後2年間に住宅地を連邦に返還しない場合、§ 5 Abs. IIIの規定が適用されることになります。

IV. 契約に関連する不動産には、建物番号4233にある暖房施設も含まれており、そこで連邦の2人の作業員が暖房技師として働いています。

連邦は、買主に対して § 613 a BGBの法的規定について通知しました。

V. さらに、以下の契約関係が存在します：

1. 1995年2月22日/1995年3月28日付のTKSテレポストケーブルサービスカイザーズラウテルン社とのブロードバンド配線設備の運営に関する許可契約。

買主2b)は、連邦に代わってこの契約に入ります。

2. ラインブラウンハンデル南社との石炭供給契約。購入者は2b)において、連邦の代わりにこの契約に入ることを知っています。

3. カイザースラウテルン学生事務所との道路および配管の共同使用に関する合意は、1996年8月15日の連邦との売買契約に基づいています。

買い手は、連邦の代わりに学生支援機構に対する債務上の義務を引き受けます。

§ 3 購入対象物。

I. 連邦は、§ 4 Abs. I に基づく比率で、買い手に **前述の不動産とすべての権利および義務、ならびに構成要素** を売却します。ただし、購入対象物に含まれ、位置図（付属書 2）で赤く表示されている 20-KV リング回路は除きます。

II. これには、位置図（付属書 3）で緑色に表示された約 30 平方メートルの部分も含まれ、これは境界調整手続きの一環として隣接する土地所有者に譲渡されます。

§ 4 購入対象物の分割/ 測量

買い手は以下の通り取得します：

I. 買い手同士の内部関係において、以下の購入対象の分配が予定されています：

a) 買い手 2a) は、位置図（付属書 3）で青色で示された区域および暖房配管を除くすべてのインフラ設備を取得します。

b) 買い手 2b) は、位置図（付属書 3）で赤色で示された区域および暖房配管を取得しますが、その他のインフラ設備は含まれません。

II. 買い手 2a) は、この契約の公証後 4 週間以内に、買い手 2b) との調整の上、部分区域の測量を申請します。さらに、買い手 2a) は、この契約の公証後 4 週間以内に、買い手 2b) が取得した部分区域の区画割りを、添付の位置図（付属書 4）に示された通りに手配します。すべての測量費用は買い手 2a) が負担します。まだ所有権が買い手に移転されていない場合、連邦は買い手 2a) に測量を実施するために必要な立ち入り権を付与します。

§ 5 契約の履行

I. オランダ軍との間にまだ存在する国際法上の譲渡関係を考慮し、位置図（付属書 1）で赤く示された区域に関して、この売買契約は、オランダ軍がこれらの区域を連邦に返還した後にのみ履行される。

これは特に、所有権、使用権、負担の移転、これらの面積に関連する購入価格の支払い期限、およびこれらの面積に対する譲渡に関係しています。

II. 契約当事者は、オランダ軍が今後2年以内に引き渡された不動産を連邦に返還することを前提としています。

III. オランダ軍が今後2年以内に住宅地またはその一部を返還しない場合、連邦は、まだ返還されていない部分に関する所有権移転について、2b)の購入者に対するオランダ軍の同意を求めることになります。

§ 6 購入価格

I. § 3 Abs. Iで指定された契約対象の購入価格は、5,182,560マルク（すなわち、ドイツマルク五百万一千二百八十六万五千六十）です。

II. ここから、付属書5の位置図で青色で示された不動産の部分に対して、DM 3.262.560,--の金額が控除されます。この金額は、内部関係において買主が2a)に対して責任を負うものであり、以下のように支払期日が設定されています。

a) DM 3.252.560,--の金額の1/3に相当する1.087.520,-- DMの頭金が、本契約の公証日である本日中に支払われることが求められます。この購入価格の部分はすでに支払われており、連邦がこれを確認します。

b) DM 2.175.040,--の部分金額を、各DM 435.008,--の5回の分割払いで支払うこと、さらに、今日の契約の公証日からの残額に対して、ドイツ連邦銀行のそれぞれの割引率を上回る2%の利息を年ごとに加算することが求められます。この月の利率に関しては、月初に適用される割引率が基準となります。

分割払いには、以下の支払期日および支払計画が適用されますが、早期の支払いも許可されています。

- 第1回の支払い DM 435.008,--、売買契約締結から12ヶ月の終了時に支払期日が到来し、したがって1999年10月6日、金額DM 2.175.040,--に対して、ドイツ連邦銀行のそれぞれの割引率を超える2%の利息が加算されます、

- 第2回の支払い DM 435.008,--、売買契約締結から24ヶ月の終了時に支払期日が到来し、したがって2000年10月6日、金額DM 1.740.032,--に対して、ドイツ連邦銀行のそれぞれの割引率を超える2%の利息が加算されます、

- 第3回の支払い DM 435.008,--、売買契約締結から36ヶ月の終了時に支払期日が到来し、したがって2001年10月6日、金額DM 1.305.024,--に対して、ドイツ連邦銀行のそれぞれの割引率を超える2%の利息が加算されます、

- 4. 回目 DM 435.008,--、売買契約の締結から48ヶ月後の期限で、つまり2002年10月6日までに、DM 870.016,--の金額に対して、ドイツ連邦銀行のそれぞれの割引率を上回る2%の利息を加算して支払うものとする、

- 5. 分割払い DM 435.008,-- は、売買契約締結から60ヶ月経過後の2003年10月6日までに支払われ、ドイツ連邦銀行のディスカウントレートに対して2%の利息が加算されます。

利息は分割払いの各支払期日ごとに連邦から計算され、購入者には別途請求され、請求から4週間以内に、デュッセルドルフ連邦金庫、デュッセルドルフ州中央銀行、BLZ 300 000 00、口座番号30 001 040の口座に、「クロイツベルク住宅地、ツヴァイブリュッケン、章 0807、タイトル 13101」に関する支払い目的を明記して支払われるものとします。

III. DM 1.920.000,-- の金額は、位置図（付属書5）で赤く示された不動産の部分に該当します。

買い手が2b)に基づいて内部的に負担する金額は、連邦からの書面による請求後3週間以内に支払う必要があります。

連邦からの請求は、オランダ軍による不動産部分の返還後、またはオランダ軍があなたに譲渡された不動産部分の所有権移転に同意した後、直ちに行われます。

個別の建物または不動産部分の返還がある場合は、DM 1.920.000の相応の部分金額が、連邦からの書面による請求後3週間以内に支払う必要があります。部分金額の額は、部分返還に該当する建物の居住面積と、位置図（付属書1）で赤く示された建物の総居住面積との比率に基づいて決定されます。

IV. 段落II.a)に基づく部分金額は、コブレンツ連邦金庫、コブレンツ州中央銀行、BLZ 570 000 00、口座番号570 010 01に、用途の指定として「クロイツベルク住宅地、ツヴァイブリュッケン、章 0807 タイトル131 01の購入価格支払い」と記載して一括で支払う必要があります。

第II.b)項および第III項に従った部分金額は、デュッセルドルフ連邦金庫、デュッセルドルフ州中央銀行、BLZ 300 000 00、口座番号30 001 040に支払われ、使用目的として「クロイツベルク住宅地、ツヴァイブリュッケン、章 0807 タイトル 131 01」との記載が必要です。

V. 支払いの適時性は、発送日ではなく、前述の連邦金庫の口座への入金日によります。支払い遅延の場合、ドイツ連邦銀行のそれぞれのディスカウントレートに3%を加えた遅延利息が支払われるものとします。

今月の各利息日について適用される割引率が重要です。さらに、買い手は遅延が発生した場合、連邦に対してその他の証明可能な遅延損害および催促費用を補償しなければなりません。その他の証明可能な遅延損害には、特に前述の金利と、連邦が支出を賄うためのより高い金利との差額が含まれます。

買主は、この証書に基づいて引き受けた支払い義務について、請求権者に対してこの証書に基づく強制執行を自己の全財産に対して即時に受け入れることに同意します。

権利者は、請求の履行期限に依存する事実の証明なしに、この証書の執行可能な写しをいつでも受け取ることができます。

公証人は、民法第454条に言及しました。この規定は変更されるため、売主には法定の撤回権が残ります。

§ 7 抵当権 / 銀行保証

I. この契約によって生じるすべての - 条件付きの - 未履行の連邦の支払い請求権を担保するために、連邦は、全体の第I項に記載された不動産に対して、金額10,000,000 DM（ドイツマルク一千万円）の書面抵当権を設定します。この抵当権は、本日より年率18%（18パーセント）で利息が発生します。連邦は、買主の同意のもとに、§ 1 第I項に記載された不動産に対して、連邦財務局を代表する連邦資産庁ランダウのために、上記のような書面抵当権の登記を承認します - 以下「債権者」と呼ばれます。

抵当権は以下のように登記されるべきです：

1. 抵当権は、本日から年率18パーセントで利息が発生します。利息は、翌年のカレンダー一年の最初の日に遡って支払われるものとします。
2. 抵当権は支払期日が来ています。

抵当権の金額及び利息に関して、連邦は負担のある不動産に対する即時の強制執行に従うことを約束し、この文書に基づく強制執行がそれぞれの土地所有者に対して許可されることを確認します。連邦は、この従属条項の土地台帳への登録を**取り消し不可能に**承認し、申請します。

抵当権の設定に伴うすべての費用は、購入者が負担します（2a）。

連邦は、位置図（付属書 3）で青色で示された測定が必要な面積に関する地籍課の変更証明書が提出された後、地番2885/16の残りの部分から抵当権を抹消し、位置図（付属書 3）で青色で示された面積にのみこの抵当権を存続させることを意図しています。

抵当権は、買主によって2a)の物権責任として引き受けられます。

連邦は、買主の要求に応じて、下記の段落IIに従って買主の支払い義務を保証する主要なドイツ銀行に対して、抵当権を2a)に譲渡します。これは、下記の段落IIに記載された保証が完全に揃った時点で行われます。

II. 購入者は2a)において、受け入れる連邦に対し、位置図（付属書3）で青く示された面積に関する地籍局の変更証明書を受け取ってから14日以内に、残りの購入価格4,095,040マルクの担保として、また本契約の§ 11第III項に基づく条件付き追加入金義務5,817,440マルクの担保として、ドイツの主要な商業銀行による以下のそれぞれ自動的な銀行保証を提出することを約束します：

a) § 6第II.b)項および第V項に基づいて支払うべき利息に加え、§ 767第2項民法に基づく費用を担保するために、2,175,040マルクの銀行保証。

II.b). DM 1.920.000の銀行保証、利息および費用は§ 767 HGBに従い、§ 6 第III項に基づく支払い義務に対して適用されます。

c) DM 5.817.440の銀行保証、利息および費用は§ 767 BGBに従い、§ 11 第III項に基づく条件付き追加入金義務の担保として利用できます。この銀行保証は、その他の契約違反に関する連邦の発生する請求権にも適用される場合があります。

連邦は、保証された債権の未払い部分に対する保証のそれぞれの削減に既に同意しています。上記のb)およびc)に記載された保証は、期限付きであってもよいですが、この売買契約の公証日から少なくとも5年間有効でなければなりません。

§ 8 所有権移転

I. 位置図（付属書）で青く示された区域および、総購入対象物のすべての販売された主インフラ設備（道路、街灯を含む配管網、雨水貯留池、排水管、暖房配管、水道管、低圧電線 - 各々は家の接続点まで）に対する所有権は、本契約の公証日をもって買い手に移転します。

II. 位置図（付属書5）で赤く示された区域に対する所有権は、オランダ軍がこの区域を返還するか、オランダ軍が所有権の登記に同意し、該当部分の購入価格の支払いが行われた後に、初めて買い手に移転します。オランダ軍が部分的な返還を行う場合、該当する部分の購入価格部分の支払いが行われた後に、部分地の所有権が移転します。引き渡しは書面で記録されます。

III. 引き渡しの時点から、すべての利用権および私的・公的な負担は買い手に移転します。この時点から、買い手はその他の公的な負担、手数料および税金、偶発的な消失または購入対象物の劣化の危険、交通安全義務、道路清掃および散布義務を負います。

購入者は、連邦が自己保険者として § 3 に指定された購入物件に対して保険を契約していないことを知っています。

§ 9 計画に基づく高価値な利用可能性による追加支払い

I. 現在、購入物件は特別地域として指定されており、建築計画には含まれていません。

II. 購入価格の算定は、§ 4 BauNVOに基づく一般住宅地域としての利用に基づき、基準面積比0.4および建築面積比1.2に基づいています (§ 17 BauNVO)。

III. 購入者は、売買契約で合意された購入価格に対して、契約締結から10年以内に自治体が計画主体として、段落IIで確認されたものよりも高い価値の利用可能性を開発し、購入者が段落IIの基礎となる利用とは異なる形でその高い価値の利用を10年の期限内に実現する場合、例えば価値を高める建築的利用（密集開発）や譲渡を通じて、追加の支払いを行うことを約束します。

支払うべき金額は、本契約の第6条に基づく購入価格と、連邦による支払い要求時点における土地の価値との間の差額です。価値の差額は、ツヴァイブリュッケン市の土地価値に関する独立した評価委員会とコブレンツ上級財務局の鑑定士によって合意の上で算出され、連邦によって確定されます。

支払額は、連邦からの支払い要求後、4週間で支払期限となります。

支払い遅延の場合は、本契約の § 6 第V項の規定が適用されます。

§ 10 Gewährleistung, Haftung

I. § 3 第I項で指定された売買対象物は、認証時点の状態で販売されます。この状態は購入者に知られています。目に見えるおよび見えない物的・法的瑕疵や隠れた瑕疵についてのいかなる保証も、売買対象物に関しては除外され、§ § 459 ff. 民法の適用も除外されます。

II. 連邦は、売買対象物の特定のサイズ、境界線、品質、適合性および購入者またはその法的相続人の目的に対する適合性について責任を負いません。

III. カイザースラウテルンのエンジニアリング事務所ASALは、ラインラント＝プファルツ州環境省の委託により、売買対象物に存在する可能性のある汚染面を調査しました。この調査により、危険性は認められず、調査は不要であることが確認されました。

変換旧汚染物質作業部会（KoAG）の関連プロトコルは、購入者に知られています。

IV. 連邦は、購入者が目指す利用の適法性、利用および建築の可能性、ならびに建設用地の状態など、特定の不動産の特性に関しても責任を負いません。必要な許可は、購入者が自己の費用で直接取得するものとします。

V. 連邦は、不動産が土地台帳の第II部および第III部において、引き受けられていない負担や制限、ならびに未払いの公的負担や税金から自由であることを保証します。ただし、この証書に他の定めがない限りとします。

VI. 連邦は、建築負担を設定しておらず、そのような負担の存在について何も知らないことを宣言します。

§ 11 パーケットの改修

I. 購入者は、アパートのフローリングが多環芳香族炭化水素（PAK）に汚染されていることを認識しています。

連邦は、環境研究所ARGUK（オーバーウルゼル）によってアパートを簡易的に調査させました。2023年4月21日の調査結果は購入者に提供されています。さらに、購入者は、アパートに存在する一部のビルトインクローゼットも汚染されている可能性があることを認識しています。

II. フローリングの修復に対する連邦の費用負担は5,817,440マルクであり、購入価格5,182,560マルクの算定においてすでに完全に考慮されています。

連邦の費用負担は、すべての販売されたアパートにおけるフローリングの全面的な交換を購入者が意図していることに基づいています。

フローリングの修復に対するさらなる費用負担や、連邦が他の存在する可能性のある有害物質に対して責任を負うこと、及びその可能な修復に対する連邦の費用負担は明示的に除外されます。

購入者は、連邦に対して、以下の住宅のパーケットフロアを義務付けます。

a) 位置図（付属書5）で青色で示された範囲内にあり、今日の公証日から2年以内に、b) 位置図（付属書5）で赤色で示された範囲内にあり、所有権移転に関する § 8 Abs. II に従って、パーケットフロアを完全に交換することによって改修すること。購入者間の内部関係において、購入者は2a)の前述の義務を引き受けます。

III. 改修は連邦に証明する必要があります。証明は、改修措置の実施を委託された専門業者による書面での確認によって行われます。連邦は、改修措置の実施を検査によって確認する権利を留保します。

全体の不動産またはその一部について証明ができない場合、未修繕のパーケット面積1平方メートルあたり242DMを連邦に支払う必要があります。

位置図（付属書5）で赤く示された

不動産の一部については、連邦またはオランダ軍が所有権移転前にパーケットの修理を行った場合にも、追加入金義務が生じます。

ナ 追加入金は、連邦からの要求後、6週間以内に行わなければなりません。 n.

支払い遅延が発生した場合は、本契約の § 6 第V項の規定が適用されます。

§ 12 外部開発

I. 汚水処理/表面水処理

A) その不動産は公共の汚水システムおよび公共の表面水処理に接続されています。汚水は、添付の位置図（付属書6）で赤く示された住宅地の集合管を通じて、青く示された混合水集水管に流れ込み、さらに公共の主集水管に導かれます。

表面水はまず、位置図（付属書6）で黄色く示された雨水貯留池に集められ、その後、汚水と同様に赤く示された集合管を通じて排出されます。

雨水貯留池はその収容能力に制限があります。強い降雨時には、雨水貯留池に集められない表面水は、緑で示された表面水用の集合管を通じてオーバーフローし、直接バウツェンバッハに流れ込まれます。

集合管は以下の第三者の不動産を通過し、連邦のための制限付き個人的地役権および許可契約によって部分的に - 以下のように - 保護されています：

- ツヴァイブリュッケンの土地台帳 ブラット 7002、連続番号 207、地番 3135/1、所有者：ツヴァイブリュッケン市、位置/経済タイプ：交通用地

保護の種類：物権的保護なし、許可契約なし、

- ツヴァイブリュッケンの土地台帳 ブラット-7005、連続番号 142 および 197、地番 2852/16 および 3134/4、所有者：ツヴァイブリュッケン市、

位置/経済タイプ：森林、交通、農業用地、

下水道施設の運営に関する権利の保障です；この権利の行使は第三者に譲渡可能です。
1963年11月29日および1985年5月4日の許可契約、

- 土地台帳のツヴァイブリュッケン、プレート6780、連続番号1、F1番号2652/15、所有者：
ハイディ・ランバート＝ラング博士とディートリヒ・ラング；ツヴァイブリュッケン、

位置/経済形態：農地、

担保の種類：物的担保なし、許可契約なし、

- 土地台帳のツヴァイブリュッケン、プレート4291、連続番号1、F1番号2652/10、所有者：
ディートリヒ・ラング氏、ツヴァイブリュッケン、位置/経済形態：建設用地および農地、

担保の種類：物的担保はなく、許可契約ありません。

既存の許可契約は購入者に知られています。

B.) 連邦は、付属書6で赤と緑で示された集合管および黄色で示された雨水貯留池を、購入者に市民法上の共同体として譲渡します。このために、連邦は前述の許可契約から生じるすべての権利を、指定された出資比率に従って購入者に譲渡します。連邦は、これらの権利の存続について責任を負いません。

購入者は、開発契約の枠組みの中で、集合管および雨水貯留池のツヴァイブリュッケン市（廃棄物処理事業）への譲渡を目指しています。

土地番号2652/10および2652/15の配管経路については、所有者との間に許可契約はなく、物的に保証された配管権も存在しません。これについて、連邦はツヴァイブリュッケン市のために新たに設定します。

排水側の外部開発の確保に関連するすべてのその他の費用、特に集合管をツヴァイブリュッケン市に移転する際の費用および他の土地に関するこれらの管の物権的な確保に関する費用は、購入者が負担し、その内部関係は購入者2a)に対して適用されます。

C.) 購入者は、オランダ軍がまだ居住している間、位置図（付属書6）で赤と緑で示された排水管および黄色で示された雨水貯留池に対して、連邦に無償の共同使用权を与えます。彼らは、排水の適切な排出が保証されるように、管と雨水貯留池を機能的な状態に維持することを約束します。

D.) フロッケン番号2651の所有者であるヨーゼフ・リース博士（アルバート・ベッカー通り14、66482ツヴァイブリュッケン）の利益のために、住宅地が南西の土地境界を出る集合管の共同使用に関する許可契約が存在します。この契約は1974年12月16日付で、1981年9月28日、1981年10月1日、1985年8月16日、1985年8月19日、1996年2月9日、1996年2月13日付の追加契約があります。

購入者は連邦の代わりに、彼らが知っている契約関係に入ります。

II. 新鮮水供給

住宅地は公共の新鮮水供給に接続されています。公共の主幹線の引き渡し地点は、建物番号4241の水ポンプステーションにあります。住宅地に水を供給する新鮮水管は、学生支援機構カイザースラウテルンの隣接地を通っています。

この配管区間の購入者による共同使用に関しては、契約の第13条第VIII項を参照してください。

III. 電力供給

クロイツベルクエリア全体は一つの単位を形成し、20-KVリング回路および変電所4210号と4238号によって接続されています。変電所はすでに連邦からツヴァイブリュッケン市に売却されています。

20-KVリング回路をツヴァイブリュッケン市に移転し、またこの回路に対する権利をツヴァイブリュッケン市のために確保することが目指されています。

この背景を踏まえ、20-KVリング回路は販売されません。購入者は、ツヴァイブリュッケン市への20-KVリング回路の移転に必要な範囲で協力することを約束します。特に、彼らは連邦の要求に応じて、ツヴァイブリュッケン市（市営事業）のために、配管経路を適切かつ一般的な方法で権利として確保することを約束します。

権利の確保が行われるまで、購入者は連邦およびツヴァイブリュッケン市（市営事業）に対し、変電所および20-KVリング回路の運用と維持に必要な立ち入り権を付与します。

さらに、購入者は、住宅地内の建物を、ツヴァイブリュッケン市営事業と調整の上、必要な範囲で計測装置を備えることを約束します。

§ 13 内部開発

I. 購入者は、全ての住宅地が内部で現在私的に開発されていることを認識しています。つまり、下水道、上水道、低圧電線、暖房および温水供給の設備、そして道路および街灯は連邦の所有であり、公共のものではありません。

購入者には、配管経路に関する計画が渡されました。計画と実際の配管経路の一致について、連邦は責任を負いません。

II. 道路面

道路面の状態は、街灯を含めて購入者に知られています。カイザースラウテルン学生事務所は、連邦から学生寮へのアクセス道路として以下の道路の共同使用を許可されました。

- テキサス通りはアメリカ通りからバージニア通りの合流点まで、

- バージニア通りは購入地の南側境界まで。購入者はこの共同
使用を容認することに同意します。

III. 汚水処理

1997年に実施されたカメラ調査の結果、物件内の污水管は機能的な状態にあります。この状態は購入者に知られています。

カイザースラウテルン学生事務所は、連邦からの指示により、連邦所有の污水管からの切り離しまで、污水管の共同利用を許可されていましたが、これは、汚水の流通が担当の建築監督機関または水道管理機関によって承認される範囲に限られます。

購入者は、切り離しが行われるまで、または排水管が廃棄物処理事業に移管されるまで、この共同利用を容認することに同意します。

IV. 表面排水

購入者は、表面排水システムが現在の水法の基準を満たしていないことを認識しています。

V. 新鮮水供給

購入者は、居住用建物に給水するフレッシュウォーター管が一部緑地に埋設されており、状態が悪く、更新が必要であることを認識しています。

VI. 電力供給

購入者には、住宅を供給する低圧電線が一部緑地やいくつかの住宅の地下室を通っていることが知られています。

VII. 暖房および温水供給

住宅地の暖房および温水供給は、現在、建物番号4233の石炭運転の暖房センターによって確保されています。

購入者には、暖房センターがTÜV パルツ e.V.の最新の排出保護測定により、TA Luftの排出基準を満たしていないことが知られています。特に、1997年10月27日付のノイシュタット・アム・ヴァインシュトラーセの商業監督局からの関連通知（AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg）が購入者に知られています。

購入者は、暖房施設を引き続き運営し、1997年10月27日の通知に関する既知の要件を遵守し、ガスまたは石油運転への改修を行い、オランダ軍に引き渡される住宅の適切な供給を、オランダ軍による返還まで、適正な地域の慣行に基づく条件で確保することを約束します。

I 買主同士の内部関係において、この義務は買主2bが引き受ける。)).

対価として、買主は2a)に従い、建物番号4233における暖房施設の経済性を維持し、暖房施設（建物4233）を通じて販売されるすべての住宅の暖房供給を確保し、再販売の場合には、この暖房施設（建物4233）からの暖房の独占的な購入義務を譲渡し、後の法的継承者にも同様に義務付けることを約束する。

VIII. 隣接する土地（フラグメント番号2885/12、建物および空き地、バージニア通り14、16および18）において、ドイツ連邦共和国（連邦財務局）に対して、電力、水、暖房、街灯のための管路権を確保するための制限付き個人的使用权が設定されている。

連邦は、学生支援機構からの要求に基づき、購入者のためにこれらの権利の新たな発注を求めるものとします。

彼は、学生支援機構との売買契約に基づくすべての権利を購入者に譲渡します。関連する契約上の規定は、購入者に知らされています。

IX. 通信ケーブル

購入者は、バージニア通り8-12の住宅ビルの背後に、学生寮の供給のために通信ケーブルが敷設されていることを知っています。

購入者は、位置図（付属書7）で赤く示されている通信ケーブルの存続を容認します。

§ 14 購入者の義務

I. 購入者は、オランダ軍に引き渡される不動産部分の適切な開発を確保することを約束します。購入者間の内部関係において、購入者は2a)に関連する費用を負担します。開発の確保は、開発契約に基づき、インフラ設備、道路、主要な配管網をツヴァイブリュッケン市に譲渡することによって行われます。この際、購入者は、道路面が公共交通用に指定された後、オランダ軍に対して十分な駐車スペースを無償で提供することを確保しなければなりません。

II. 道路面の公共指定が行われるまで、購入者は2a)において連邦およびオランダ軍とその訪問者に対し、住宅地内の道路面に対する道路利用権を付与し、オランダ軍に対して従来の範囲で無償の駐車スペースを提供します。

物的担保は放棄されます。

買主は2a)として、オランダ軍に譲渡された不動産部分内の道路面を交通を落ち着かせるように整備することを約束します。

III. 公共ネットワークへの開発システムの統合が実現しない場合、買主はオランダ軍に対して適切な供給および廃棄物処理を保証し、必要に応じて特に新しい給水管を敷設することを約束します。買主の内部関係において、買主2a)はこれに関連する費用を負担します。

IV. 買主は、譲渡された区域に影響を与える可能性のある工事およびその工事に関するスケジュールを、連邦資産庁ランダウおよびオランダ軍の不動産部門「DGW &T, Directie Duitsland, カスタニエンヴェーク3, 27404 ゼーヴェン」に、適切に反応できるように十分な時間を持って通知することを約束します。

V. 第三者への土地の一部の再譲渡が行われる場合、同様にその者に義務を課すこととします。

買主は、連邦の要求に応じて、オランダ軍に引き渡された区域の適切な開発のために、供給および排水施設の物権的担保を行うことを約束します。

§ 15 連帯債務

本契約において連邦に対して負ったすべての義務について、買主は2 a)および2 b)として連帯債務者として責任を負います。

§ 16 譲渡

契約当事者は、譲渡が2つ以上の追加文書で行われることに合意しています。

位置図（付属書5）で青く示された部分に関する譲渡は、測量が実施され、変更証明書の提出によって変更が確認された場合、及び銀行保証が§ 7第II項に従って連邦に引き渡された時点で初めて行われます。位置図（付属書5）で赤く示された部分に関する譲渡は、測量が実施され、変更証明書の提出によって変更が確認され、オランダ軍が譲渡対象地域を連邦に返還するか、所有権の移転に同意した場合、及びその際の購入価格の一部が§ 6第III項に従って支払われた時点で初めて行われます。

§ 17 譲渡仮登記

譲渡および所有権移転の請求を確保するために、§ I Abs. I に示された不動産に対して、購入者2a)および2b)のための譲渡担保権の各登録が土地台帳への登録のために承認され、申請されます。

関係者はこれらの仮登録の抹消を承認し、申請します。

a) 契約の対象となる不動産について、所有権の移転の登記を行う場合、途中の登記が行われていない限り、取得者が同意した場合を除きます。

b) § 3 第II項に基づき売却されていない部分について、土地台帳における変化証明の実行時において、どの土地が売却されていないかの証明には、現行の公証人の印が押された確認書が十分です。

第18条 土地税、土地所有税、開発費用、隣接者負担金および拡張負担金 e

建築法典、地方税法および地方条例に基づいて、連邦に対して公証日までに要求されたすべての開発、隣接および拡張負担金は支払われ、購入価格に含まれています。

公証日以降に要求された負担金は、その発生時期および送付先にかかわらず、購入者の負担となります。

第19条 不動産取得税

I. この売買契約およびその実施に伴う費用および手数料（公証人、裁判所および行政機関に対するもの）ならびに不動産取得税は、購入者が負担します。

II. 費用契約当事者による承認または確認にかかる費用は、当該当事者の負担となります。n.

§ 20 公証人の執行活動

I. 公証人は、契約の有効性またはその執行に必要な許可または否定証明書を要求し、受け取るよう委任されます。これらは、現職の公証人またはこの証書の保管者による受領時に、すべての関係者に対して有効となります。

公証人は、関係者への迅速な通知を引き受けます。

II. 土地台帳へのすべての登録は、現職の公証人の申請に基づいてのみ行われるものとします。この公証人は、§ 181 民法の制限から免除され、関係者のために申請を個別かつ制限的に行い、同様にそれを撤回し、この証書を補足または変更することができる権限を持ちます。これは、土地台帳における希望する登録を実現するために必要な場合に限り、売買契約の重要な要素に影響を与えない範囲で行われます。

III. 契約の当事者は、自らの申請権を放棄します。

IV: 条件付きの許可や通知に関する官公庁の許可を受け取るために、ノータリーには権限がありません。これらの通知は関係者に直接配布されるべきであり、ノータリーにはコピーを求めます。

§ 21 部分的無効条項

この契約のいずれかの条項が無効であるか、無効になる場合でも、その他の条項には影響を与えません。

無効なまたは無効になった条項の代わりには、法的に存在する条項が適用されるか、法的な規定がない場合には、この契約の趣旨に沿った規定が適用されます。

§ 22 証書の完全性

その他の合意はなされていません。

§ 23 書面形式

この契約に関する後日の合意は、その効力を持つために書面形式を必要とし、証書作成義務がある場合を除きます。

§ 24 公証人による説明

関係者は以下のことについて説明を受けています:

I. この契約は、不動産取引法または建築法典が適用される限り、対応する許可が発行された時点でのみ有効となり、その他の点については、連邦によってのみ履行されることができ、建築法典に基づく必要な許可が存在し、法定の優先購入権が行使されない場合に限る。

II. この契約の締結および存続に依存するすべての法律行為に関する説明は、§ 313 HGBに従って公証されなければならない、そうでなければこの契約は無効とされる。

III. 所有権は、土地台帳における登記によってのみ買主に移転し、そのためには税務無害証明および行政許可または否定証明が必要である。

IV. 連邦と購入者は、基礎不動産に関する税金および不動産取得税、さらに公証人および裁判所費用について連帯債務者として責任を負う。ただし、連邦は法律により費用の免除または減額が認められている場合に限る。

V. 公証人は土地台帳を確認したが、土地利用台帳や建築負担目録は確認しておらず、土地台帳の記載は許可されている利用形態についての情報を提供しない。

VI. 公証人は税務上および経済的なアドバイスを引き受けていない。

§ 25 付属書

この証書に付属書について言及されている場合、それらはこの契約の一部である。

§ 26 裁判管轄

この契約から生じるすべての法的争いの裁判管轄は、ランドー・イン・デア・ファルツです。

§ 27 複製

I. この契約の受領者：

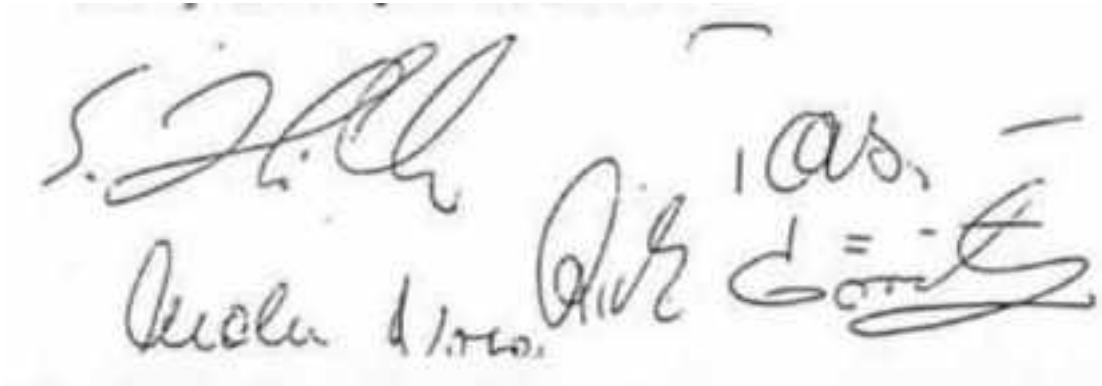
連邦が1通の複製と3通の公証された写しを受け取り、購入者がそれぞれ1通の複製と公証された写しを受け取り、土地台帳事務所ツヴァイブリュッケンが1通の複製を受け取り、ツヴァイブリュッケン財務局不動産取得税課が2通の写しを受け取り、評価委員会が1通の写しを受け取ります。

II. 土地台帳への通知は、連邦から3通の複製で、購入者から1通の複製で依頼されます。

最後に、出席者は次のように説明しました：

現職の公証人による最終的な質問に対し、すべての関係者は、関係者が長期にわたる事前交渉で詳細に交渉し、彼らの法務および税務顧問によって承認された前述の契約文書に対して、さらなる変更を行わないことを明言します。むしろ、彼らは前述の形式での公証を求めています。

この議事録は公証人によって出席者に読み上げられ、彼らによって承認され、以下に自署された。



添付a:

委任状 1971年8月30日の財政調整法 (BGBI. I.S. 1426) の改正に基づく § 16により、私はジークフリート・ヒラー氏に委任します。

連邦資産庁ランダウにおいて

ツヴァイブリュッケンの土地台帳5958に登録された不動産の売却について、ツヴァイブリュッケンの地番2885/15、建物および空地、デラウェア通り、ランドシュトラー通り 97、107、ルイジアナ通り1、3、5、7、9、11、15、17、19、21、23、25、ペンシルベニア通り1、2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、21、22、23、24、25、27、29、31、テキサス通り、バージニア通り1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、17、

総面積は103,699平方メートルです。

契約対象の価値：5,182,560 ドイツマルク（言葉で表すと：五百万一百二十八万五千五百六十ドイツマルク）

ランダウ、1998年10月5日

連邦資産庁ランダウ

署名：プラウト氏 ROAR

- 抜粋：ドイツ連邦共和国とラインラント＝プファルツ州（カイザーслаウテルン学生支援機構）との売買契約 1996年8月15日。

§ 6 供給および廃棄物処理管/-設備、道路面の使用許可および共同使用权

I. クロイツベルク住宅地全体への暖房、水、電力の供給および廃水処理は、連邦所有の**配管網を通じて行われ、これは一つのユニットを形成します**。さらに、クロイツベルク住宅地の道路および街灯は連邦の所有にあります。（...）

II. § 2 Abs. I に指定された購入地には、水、電力、遠赤外線暖房、街灯の供給管が通っており、これは連邦所有のクロイツベルク住宅地への供給に引き続き必要です。また、購入地にはクロイツベルク住宅地への供給に引き続き必要な水ポンプステーション（4241）があります。

配管の経路および水ポンプステーションの位置は、契約当事者に対して確認のために提示され、承認された付属書2a（水道管/水ポンプステーション）、2b（電気）、2c（街灯）、および2d（遠隔暖房）としてこの文書に含まれる位置図にそれぞれ赤で示されています。位置図は本契約の一部です。（...）

VII. 買主は、購入地にある連邦所有の遠隔暖房設備、水道および電気の配管、街灯、ならびに水ポンプステーションの継続的な運用を許可することを義務付けられます。これは、クロイツベルクの住宅地の個別の建物の供給に必要な限り、行われます。

この許可権を保証するために、買主はドイツ連邦共和国（連邦財務局）に対して以下の内容の制限付き個人用地役権を設定します：

「第三者に譲渡可能な権利として、地下の水道および電力配管（配管権）の運営、維持、更新、街灯の運営、さらに建物番号4200を通る地下暖房配管の運営について、ドイツ連邦共和国の利益のために、購入者との事前の合意に基づき、緊急事態を除いて、彼らの代理人が土地に立ち入り、この権利の行使に必要なすべての行為を行うことができます。この権利には、負担のある土地の各所有者がその権利の行使を妨げる可能性のあるすべての行為を抑える義務が含まれています。」

連邦は、この制限された個人的な使用权の土地台帳への登録を申請し、買主はそれを承認します。

変更証明書および新しい土地の名称が提出された後にのみ、登録が行われるものとします。

権利の登録は無償で行われます。

VIII. 買主は、連邦からの要求に応じて、前述の第VII項に記載された権利を、連邦が指定する第三者のために無償で再設定し、物権的に担保することを約束します。

連邦公文書館コブレンツ（本庁）ポ
ツダム通り1 56075 コブレンツ

専門部門

コブレンツは、1949年以降のドイツ連邦共和国および西部占領地域の中央民間国家アーカイブに責任を持つ専門部門Bの所在地です。